

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1187/2535

นางเจียม รอดการทุกข์หรือพงศ์สุวรรณ

โจทก์

นางนงเยาว์ รอดการทุกข์

จำเลย

นางเจียม รอดการทุกข์หรือพงศ์สุวรรณ

โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248

ความว่า โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า คดีนี้ทุนทรัพย์ที่พิพาทกันไม่เกิน 200,000 บาทต้องห้ามฎีกาในข้อเท็จจริงฎีกาโจทก์เป็นฎีกาข้อเท็จจริง จึงไม่รับฎีกา

โจทก์เห็นว่า ฎีกาของโจทก์เป็นฎีกาที่โต้แย้งเกี่ยวกับการ ตีความหรือแปล ความตามสัญญา จึงเป็นปัญหาข้อกฎหมาย และเป็น ข้อที่ได้ยกขึ้นมาแล้วโดย ชอบในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ ทั้งเป็นสาระสำคัญแก่คดีอันควรได้รับการวินิจฉัย ไปรรมีคำสั่งให้ รับฎีกาของโจทก์ไว้พิจารณาพิพากษาต่อไป

หมายเหตุ ทนายจำเลยได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 93)

โจทก์ฟ้องขอให้พิพากษาให้จำเลยคืนที่ดินโฉนดเลขที่ 536 เล่ม 6 หน้า 36 และที่ดินตาม น.ส.3 ก. เลขที่ 2176,2181(ที่ถูกต้องจะเป็น 2076,2081) ตำบล ท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช แก่โจทก์ หากไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอา คำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย ห้ามจำเลยและบริวาร เข้าเกี่ยวข้องกับที่ดินของโจทก์อีกต่อไป

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกา (อันดับ 88)

โจทก์ยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 93)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ศาลล่างทั้งสองฟังข้อเท็จจริงว่าโจทก์โอน ที่ดินตามฟ้องให้แก่จำเลยซึ่งเป็นบุตรตามสัญญาประนีประนอมยอมความ ที่โจทก์และนายเกตุ สามิโจทก์ทำไว้ต่อศาลชั้นต้น มิใช่โอนให้โดยเสน่หาโจทก์จึงฟ้องขอให้เพิกถอนการให้ไม่ได้ พิพากษายกฟ้อง โจทก์ฎีกาว่า การให้ที่ดินแก่จำเลยมิใช่เป็นการให้ที่โจทก์ต้องปฏิบัติตามสัญญาประนีประนอมยอมความ แต่เป็นการให้โดยการแปลงหนี้ใหม่ เห็นว่าฎีกาของโจทก์ดังกล่าวเป็นฎีกาโต้เถียงในปัญหาข้อเท็จจริงมิใช่ฎีกาโต้แย้งเกี่ยวกับการตีความหรือแปลความตามสัญญาแต่อย่างใดเมื่อทุนทรัพย์ที่พิพาทไม่เกิน200,000 บาท ฎีกาของโจทก์จึงต้องห้ามฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับ ฎีกาของโจทก์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ศาลล่างทั้งสองฟังข้อเท็จจริงว่าโจทก์โอน ที่ดินตามฟ้องให้แก่จำเลยซึ่งเป็นบุตรตามสัญญาประนีประนอมยอมความ ที่โจทก์และนายเกตุ สามิโจทก์ทำไว้ต่อศาลชั้นต้น มิใช่โอนให้โดยเสน่หาโจทก์จึงฟ้องขอให้เพิกถอนการให้ไม่ได้ พิพากษายกฟ้อง โจทก์ฎีกาว่า การให้ที่ดินแก่จำเลยมิใช่เป็นการให้ที่โจทก์ต้อง

ปฏิบัติตามสัญญาประนีประนอมยอมความ แต่เป็นการให้โดยการแปลงหนี้ใหม่ เห็นว่าฎีกาของโจทก์ดังกล่าวเป็นฎีกาโต้เถียงในปัญหาข้อเท็จจริงมิใช่ฎีกาโต้แย้งเกี่ยวกับการตีความหรือแปลความตามสัญญาแต่อย่างใดเมื่อทุนทรัพย์ที่พิพาทไม่เกิน200,000 บาท ฎีกาของโจทก์จึงต้องห้ามฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับ ฎีกาของโจทก์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(สุทธิ อินทุเศรษฐ-ปรีชา ธนानันท์-สมาน เวทวินิจ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ